

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan s trvalým bydlištěm v lokalitě jižního Plzeňska podávám tyto připomínky k vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny v rámci návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, konkrétně k oblastem AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice. Návrh považuji za zásah do kvality života v obci a níže uvádím konkrétní důvody.

Odůvodnění námitky:

1. Veřejnost a obce nebyly dostatečně zapojeny

Nesouhlasím s nedostatečným zapojením veřejnosti a obcí do výběru akceleračních oblastí. Veřejnost a obce byly zapojeny až nad hotovým návrhem a neměly možnost skutečně ovlivnit samotný výběr lokalit. Dokumentace nedostatečně vypořádává nesouhlas obcí, petice ani referendum, které proběhlo ve Střížovicích.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

2. Akcelerační režim ohrožuje populace chráněných druhů

Nesouhlasím s tím, aby akcelerační režim omezil možnost individuálního posouzení vlivů na chráněné druhy a jejich populace. Pro řadu chráněných druhů ptáků a netopýrů má i ztráta několika jedinců ročně populačně významné důsledky. Akcelerační režim však standardní biologická hodnocení omezuje, čímž se zvyšuje riziko nezvratných škod na populacích druhů, které u nás chráníme.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb. (§ 49 a § 50); směrnice o ptácích a stanovištích; princip prevence.

3. Nedostatečné posouzení kumulativních vlivů tří AO

Nesouhlasím s nedostatečným posouzením kumulativních vlivů všech tří akceleračních oblastí AOV 51, AOV 62 a AOV 63. Dokumentace nedostatečně řeší společné působení tří akceleračních oblastí spolu s plánovanou dálnicí D20, vedením VVN a další infrastrukturou. Výsledkem může být výrazná industrializace krajiny jižního Plzeňska a dlouhodobé zatížení obyvatel i přírody. Posouzení každé oblasti samostatně je metodicky nesprávné.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

Ve své argumentaci odkazují rovněž na odbornou studii: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

4. Rekreační hodnota krajiny bude poškozena

Námítkou je, že navrhované VTE poškodí rekreační hodnotu krajiny jižního Plzeňska, která je důležitá pro místní obyvatele i pro celý Plzeňský kraj. Cyklotrasy, turistické trasy, vyhlídky a tradiční vesnické krajiny jsou důležité pro rekreaci i regionální turismus. Trvalá přítomnost dominantních turbín tuto hodnotu sníží a může mít vliv i na drobné podnikání spojené s rekreačním cestovním ruchem.

Právní podklad: § 18 stavebního zákona; čl. 35 Listiny; princip proporcionality.

5. Posouzení dopadů na zdraví je odloženo do budoucna

Nesouhlasím s tím, že rozhodující posouzení dopadů na zdraví obyvatel je odloženo až do budoucích povolovacích řízení. Akcelerační režim má být vyhrazen pro lokality, u kterých jsou dopady na zdraví již nyní vyhodnoceny a uznány jako přijatelné. V případě AOV 51, 62 a 63 jsou ale zdravotně významné dopady (hluk, flicker, noční osvětlení) odloženy. Tím se ztrácí možnost rozhodnout o vhodnosti lokality na základě dostatečných dat.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny.

6. Návrh není v současné podobě dostatečně podložený

Nesouhlasím s tím, aby byl akcelerační režim schválen, dokud nejsou v dokumentaci k dispozici dostatečné podklady k vlivům na zdraví, krajinu a přírodu. Stávající podklady opakovaně odkazují na pozdější doplnění. To znamená, že rozhodnutí o akceleračním režimu by mělo padnout bez znalosti řady klíčových informací. Takový postup ohrožuje racionalitu a přezkoumatelnost správního rozhodnutí.

Právní podklad: Správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip prevence.

7. Tlak horizontové dominance na obytné prostředí

Vznesené námítky se týkají skutečnosti, že navržené umístění VTE na horizontech bude trvale dominovat nad obytnou krajinou jižního Plzeňska. Vizuální dominance staveb vyšších než 200 m v horizontové poloze je trvalá, denní i noční (kvůli leteckému osvětlení). Obyvatelé okolních obcí budou mít turbíny v zorném poli každodenně, což představuje dlouhodobou psychickou zátěž a snižuje obytnou kvalitu prostředí.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip předběžné opatrnosti.

8. Skutečný stav chráněných druhů může být horší

Vznáším námítku proti tomu, že skutečný stav populací chráněných druhů v lokalitě může být výrazně horší (z hlediska zranitelnosti vůči VTE), než průzkumy ukazují. Mezinárodní výzkum opakovaně dokládá, že krátkodobé průzkumy systematicky podhodnocují skutečnou aktivitu netopýrů i intenzitu tahu ptáků v lokalitě. Bez delších a metodicky robustních průzkumů nelze obhájit zařazení lokality do akceleračního režimu.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

9. Charakter venkovské krajiny bude zásadně poškozen

Nesouhlasím s tím, aby venkovská krajina jižního Plzeňska byla obětována ve prospěch jediného typu energetického využití. Jižní Plzeňsko představuje stále zachovalou venkovskou krajinu s otevřenými výhledy a dominantami obcí. Umístění stovek metrů vysokých větrných elektráren bude vidět ze vzdálenosti mnoha kilometrů a charakter této krajiny zásadně promění. Tento dopad není v dokumentaci

dostatečně kvantifikován.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

Na základě výše uvedeného žádám Ministerstvo pro místní rozvoj, aby mé připomínky řádně vypořádalo a aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice nebyly do návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu zahrnuty.

V dne

Podpis: